

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut
poststelle@ag-la.bayern.de
Deutschland

Dátum: 10. December 2024

Žiadosť o vydanie súdneho príkazu

Predmet: Žiadosť o vydanie súdneho príkazu pre Schufu na predloženie môjho informovaného súhlasu.

Vážený súd Landshut,

Týmto Vás žiadam o vydanie súdneho príkazu agentúre Schufa Holding AG, ktorým by Schufa Holding AG bola zaviazaná predložiť môj informovaný súhlas (IS) na spracovanie a poskytovanie mojich osobných údajov tretej strane, konkrétne spoločnosti Deutsche Telekom AG, O₂ Telefónica, alebo akejkoľvek inej telekomunikačnej spoločnosti.

Odôvodnenie:

1. Zásada transparentnosti a informovaný súhlas:

Podľa článku 12 a 13 GDPR je Schufa povinná **transparentne** informovať dotknutú osobu o účele spracovania jej osobných údajov a zároveň získať jej **informovaný súhlas** pred akýmkoľvek poskytnutím údajov tretej strane.

2. Nezákonné spracovanie údajov:

Doposiaľ mi nebol poskytnutý žiadny dôkaz o tom, že by som poskytol súhlas so spracovaním a poskytovaním mojich údajov agentúre Schufa Holding AG. Bez takéhoto súhlasu sú všetky činnosti Schufu v tejto súvislosti nezáonné a v rozpore s GDPR.

3. Kľúčový dôkaz:

Predloženie môjho informovaného súhlasu od Schufu je kľúčové pre objasnenie otázky zákonnosti spracovania mojich údajov a následného odmietnutia služieb zo strany Deutsche Telekom AG či O₂ Telefónica. Inak bez tohto informovaného súhlasu je spracovanie mojich údajov nelegálne a použitie Automatizovaného individuálneho rozhodovania (AIR) je neplatné.

Schufa na spracovanie a predaj mojich údajov tretej strane, ako je Telekom, potrebuje disponovať silným právnym základom podľa GDPR. Tento právny základ môže byť:

4. Informovaný súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR):

Schufa by potreboval váš výslovný informovaný súhlas, ak spracováva alebo poskytuje vaše údaje na účely, ktoré nie sú nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na ochranu zákonných záujmov. A preto vyzývam súd, aby súdnym príkazom si vyžiadal od Schufu môj výslovný informovaný súhlas (IS) a poskytol ho ako dôkaz.

5. Zákonná povinnosť (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR):

Ak by teoreticky existoval konkrétny právny predpis, ktorý by nariaďoval sprístupnenie údajov Telekomu, musel by to Schufa preukázať. V tomto prípade by však Schufa aj Telekom museli presne uviesť, aký zákon im to povoľuje.

6. Oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR):

Schufa môže tvrdiť, že spracováva údaje na základe oprávnených záujmov, ale:

Tieto záujmy nesmú prevažovať nad mojimi právami a slobodami.

Schufov predaj mojich údajov Telekomu sa nepovažuje za Schufov oprávnený záujem, pretože predaj osobných údajov na komerčné účely nie je nevyhnutný a neexistuje dostatočne silný legitímny dôvod na takéto spracovanie.

Na margo Schufovho obhajcu zo dňa 20.11.2024:

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig. (strana 3)

7. Nezákonný predaj údajov:

Ak Schufa poskytuje údaje bez môjho informovaného súhlasu alebo bez iného dostatočného právneho základu, ide o porušenie GDPR. Predaj údajov iba na zisk alebo komerčné účely, ako v prípade Telekomu, rozhodne nespadá pod „oprávnený záujem“.

Záver:

Schufa ani Telekom nemajú automatické právo na spracovanie a zdieľanie vašich údajov. Predaj údajov tretej strane, ako je Telekom, musí byť podložený výslovným informovaným súhlasom, alebo by musel uviesť veľmi silné právne zdôvodnenie – čo sa v prípade obchodných praktík, ako je predaj údajov na komerčné účely, ukazuje ako nelegitímne.

Ak Schufa tvrdí, že spracováva moje údaje na základe oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), nemusí získavať môj výslovný informovaný súhlas, ale musí splniť tieto podmienky:

9. Test oprávneného záujmu (balancing test):

Schufa musí preukázať, že jeho oprávnené záujmy na spracovaní údajov prevažujú nad mojimi základnými právami a slobodami.

Tento test zahŕňa analýzu, či je spracovanie údajov:

- **Nevyhnutné** (musí byť pre Schufu alebo jej klienta nevyhnutné na konkrétny účel, napr. Ochrana pred neplatením),
- **Primerané** (nesmie spôsobovať neprimerané zásahy do mojich práv, napríklad ak vedie k diskriminácii, alebo k odmietnutiu internetového pripojenia kvôli bonite), potom ide o neprimerané zásahy.
- **Transparentné** (musím byť jasne informovaný o spracovaní). GDPR (**článok 5 ods. 1 písm. a**). Transparentné spracovanie znamená, že jednotlivci musia byť jasne, presne a zrozumiteľne informovaní o tom, ako budú ich údaje spracovávané, na aký účel a aké právne základy sa na toto spracovanie vzťahujú. Ak ma teda Schufa neinformoval, čo ma skutočne neinformoval a nedisponuje ani mojim informovaným súhlasom, tak potom jeho rozprávka o „**oprávnených záujmoch**“ sa stáva jeho **prázdnu nezákonnou ilúziou**. Schufa ani Telekom nemôžu používať oprávnený záujem. Navyše ak spracovanie porušuje ktorýkoľvek princíp GDPR čo i len v jednom bode, tak ich činnosť je nezákonná! Čiže ak ma Schufa neinformoval, tak sa nemôže odvolávať na „**oprávnené záujmy**“ a ani na **článok 6 odst. 1 písmeno f**! Citujem **článok 5 GDPR, „Porušenie ktoréhokoľvek z týchto princípov znamená nezákonnosť spracovania“**! No a neinformoval ma ani Schufa, ani Telekom a ani O2 Telefónica! A už nemusíme ani ďalej pokračovať!!! Vymaľované!!!!

10. Transparentnosť a informovanosť:

Aj v prípade ak nepotrebuje váš súhlas, musia vás jasne informovať, že vaše údaje budú spracované na základe oprávneného záujmu. Ak ma teda o tom neinformovali, porušili zásadu transparentnosti podľa článku **5 GDPR**. Citujem **článok 5 GDPR, „Porušenie ktoréhokoľvek z týchto z týchto princípov znamená nezákonnosť spracovania“**!

11. Právo na námietku:

Máte právo namietiť proti spracovaniu vašich údajov na základe oprávneného záujmu. Ak podáte námietku, Schufa musí spracovanie zastaviť, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené zákonné dôvody.

12. Záver:

Ak Schufa tvrdí, že spracúva vaše údaje na základe oprávneného záujmu, nemusí získať váš výslovný informovaný súhlas, ale:

Musí vás však informovať a umožniť vám podať námietku.

Ak ma Schufa **neinformoval** alebo nepreukáže oprávnený záujem, **spracovanie je nezákonné**.

Ak Schufa údaje predáva Telekomu, tento predaj nemôže byť oprávneným záujmom, pretože nejde o spracovanie údajov v nevyhnutnej miere, ale o komerčný predaj a zisk.

Dúfam, že som to súdu jasne a polopatisticky vysvetlil, zdôvodnil a zargumentoval.

A preto žiadam súd, aby:

Zaviazal Schufu Holding AG predložiť môj informovaný súhlas (IS) v súlade s GDPR ako dôkaz o ich nezákonnosti v prípade neposkytnutia IS.

Zabezpečil, že všetky údaje a dokumenty súvisiace s týmto prípadom budú predložené na účely prešetrenia orgánom činných v trestnom konaní a zákonnosti ich konania.

Na právnickú kanceláriu LATHAM & WATKINS podávam súdu sťažnosť, tak ako aj na právnickú komoru za to, že ešte súdny spor ani poriadne nezačal a už prejudikovala súdu moju prehru a citujem **„žiadne vyhliadky na úspech v tomto konaní“** proti žalovaným, čím ovplyvňuje nezákonne lžami súd proti mojej žalobe a svojimi vyjadreniami podnecuje súd k negatívnym emóciám v môj neprospech. A taktiež zvažím podanie trestného oznámenia na túto advokátsku kanceláriu v tejto súvislosti.

Rozhodnutie súdu

Súd by mal rozhodovať spravodlivo a v súlade so zákonom, nielen vo vzťahu k mojím žalovaným stranám, ale aj vo vzťahu ku mne ako účastníkovi konania. Jasné dôkazy o mojej finančnej situácii už boli predložené a súd by mal oprávnenosti v mojej žiadosti rešpektovať zásady procesnej ekonomiky a proporcionality.

1. **Moja finančná situácia:** Nemám dostatočné finančné prostriedky na úhradu trov konania, čo bolo doložené v mojej žiadosti o Prozesskostenhilfe.
2. **Zásada spravodlivého procesu (čl. 6 EDLP):** Žiadosť o úhradu trov konania je v rozpore s mojím právom na prístup k spravodlivému procesu, ak súd neberie do úvahy moju finančnú situáciu.
3. **Zásada rovnosti pred zákonom (Fiat justitia, ruat caelum):** Súd nesmie vynucovať povinnosti, ktoré nie sú primerané alebo spravodlivé v rámci mojej konkrétnej situácie.

Návrh:

Res ipsa loquitur – Skutky hovoria samé za seba

Na základe všetkých predložených faktov, dôkazov a jasného porušenia mojich práv protistranou, nie je potrebné vykonávať ďalšie zbytočné dokazovanie. Samotné okolnosti prípadu hovoria samy za seba, že došlo k závažnému porušeniu zákonných noriem, vrátane GDPR, a že oprávnené záujmy protistrany sú neopodstatnené a irelevantné. „Res ipsa loquitur“ jasne dokazuje nezákonné spracovanie mojich osobných údajov a odopretie služieb na základe diskriminácie.

Ratio decidendi – Právny dôvod rozhodnutia

Protistrana, konkrétne Schufa Holding AG a Deutsche Telekom AG, nepredložili žiadny právny základ, ktorý by odôvodnil ich konanie. Neexistuje žiadny zákonný dôvod pre použitie AIR bez môjho informovaného súhlasu a porušenie princípov transparentnosti podľa článku 5 GDPR. Ich obhajoba postavená na „oprávnených záujmoch“ nemá oporu v práve, a preto sa ich konanie považuje za nezákonné. Súdu preto navrhujem rozhodnúť na základe „Ratio decidendi“ v môj prospech.

Fiat justitia, ruat caelum – Spravodlivosť pre všetkých

Právny systém má platiť rovnako pre všetkých, vrátane samotného súdu. Preto žiadam, aby boli všetky moje dôkazy posúdené objektívne a podľa platných zákonov, bez ohľadu na postavenie protistrany. Protistrana nemôže mať výhodu iba na základe svojej veľkosti alebo ekonomickej sily.

Zásada proporcionality a procesnej ekonomiky

V súlade so zásadou proporcionality a procesnej ekonomiky žiadam, aby súd nepodmieňoval ďalšie konanie mojou povinnosťou zabezpečiť právneho zástupcu, keďže predložené dôkazy a argumenty sú jasné a nespochybniteľné. Povinnosť zabezpečiť právneho zástupcu by bola v tomto prípade zbytočná a neprimeraná vzhľadom na jasnosť skutkového stavu.

Logika mojich argumentov je pevná a opiera sa o zásady spravodlivého procesu. Ak sú fakty jednoznačné, právo je na mojej strane a okolnosti prípadu jasne naznačujú úspech mojej žaloby, súd by mal v takom prípade:

1. **Zohľadniť jasnosť prípadu:** Podľa zásady „Res ipsa loquitur“ (veci hovoria samy za seba) je zjavné, že náklady na konanie by mali byť neskôr pokryté protistranou, ak moja žaloba uspeje.
2. **Zohľadniť zásadu procesnej ekonomiky:** Povinnosť žiadať od vás súdne trovy v takomto prípade by mohlo byť považované za zbytočné zdržiavanie, ak už je zrejmé, že na konci procesu ich bude hradiť protistrana.
3. **Zohľadniť právo na prístup k spravodlivosti:** Ak vám ukladanie trov znemožňuje pokračovať v konaní, môže to byť v rozpore s vaším právom na spravodlivý proces (čl. 6 EMRK).

Súd by nemal požadovať úhradu trov odo mňa, ak existuje vysoká pravdepodobnosť, že protistrana prehrá a bude povinná ich uhradiť. Navyše, ak by súd na úhrade trov trval a ja by som kvôli tomu nemohol pokračovať v konaní, mohlo by to byť považované za prekážku prístupu k spravodlivosti.

Záver

Týmto sa na Vás vážený súd obraciam s nasledujúcimi otázkami a žiadosťami:

1. Chráni Schufa moje zákonom chránené osobné údaje tak, že ich bez môjho vedomia a súhlasu predáva telekomunikačným spoločnostiam?
2. Komu chcete tvrdiť, že Schufa koná legálne?

Nechápem, ako je možné, že v 21. storočí nemecký súd kryje kriminálnikov a podvodníkov, ako sú Schufa, Telekom a vláda Spolkovej republiky Nemecko.

Moje požiadavky:

1. Žiadam od súdu informáciu, či sudca pochopil podstatu tohto celého podvodu zo strany Schufa, ako je popísané v tomto dokumente, a to bezodkladne a písomne.

2. Náhradu škody vo výške 1 000 000 eur považujem za platnú až do najbližšej listovej korešpondencie od vás, pretože môj čas je cenný a nebudem tolerovať jeho zbytočné plytvanie zo strany súdu v Landshute. Moja požadovaná suma odškodnenia je len symbolická v porovnaní so škodami, ktoré toto kartelové sprisahanie spôsobilo občanom Nemecka a Európskej únie. Ak súd čo najskôr neprijme pozitívne rozhodnutie, zvýším výšku odškodnenia na maximálnu možnú hodnotu.

Z tohto dokumentu jednoznačne vyplýva, že ani právnik, ani tlmočník nie sú potrební, tak ako aj trovy konania, pretože na základe nepriestrelných dôkazov, ktoré som tu predložil, je dostatočné rozhodnúť o uznaní mojej náhrady škody a vydať rozhodnutie.

Týmto žiadam súd v Landshute, aby uložil žalovanej spoločnosti Deutsche Telekom AG a Schufa Holding AG, povinnosť uhradiť túto sumu 1 000 000€ najneskôr do 31.12.2024, čo najrýchlejšie, na nasledovný účet:

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa

IBAN : SK59 0900 0000 0052 0995 7308

Bic: GIBASKBX

Na základe uvedeného žiadam súd, aby rozhodol v môj prospech a potvrdil porušenie mojich práv, ako aj nezákonnosť konania protistrany. Zároveň žiadam o priznané odškodnenie za spôsobené škody a diskrimináciu, ktorým som bol vystavený.

Verím, že tento krok prispeje k spravodlivému posúdeniu veci a ochrane mojich práv podľa GDPR. Všetky dôkazy a podrobnosti prípadu sú zanalyzované a preukázané v tomto dokumente od strany 5 vrátane vyššie uvedených skutočností .

S úctou,

Kumhausen dňa 10.12.2024

Peter Ferenc

Súhrn relevantných priamych a zákonných dôkazov proti žalovaným spoločnostiam Schufa a Telekom.

1. Schufa Holding AG a poskytovanie chránených osobných údajov

Schufa Holding AG môže spracovávať údaje v súlade s GDPR a BDSG. Poskytovanie údajov je možné len na základe zákonného právneho základu, alebo oprávneného záujmu ale spotrebiteľ nesmie byť diskriminovaný.

Kľúčové podmienky zahŕňajú:

Informovaný súhlas, transparentnosť a možnosť podať námietku. Ak nevidíme čo podpisujeme, nemožno hovoriť o transparentnosti. Pri procese žiadosti o internet nevidíme čo podpisujeme, takže nemožno hovoriť o transparentnosti, ktorá je kľúčová!

Transparentnosť je kľúčovou zásadou spracovania osobných údajov podľa GDPR (článok 5 ods. 1 písm. a). Transparentné spracovanie znamená, že jednotlivci musia byť jasne, presne a zrozumiteľne informovaní o tom, ako budú ich údaje spracovávané, na aký účel a aké právne základy sa na toto spracovanie vzťahujú.

Ak pri žiadosti o internet nie ste dostatočne informovaní o tom, čo podpisujete, aký bude účel a rozsah spracovania vašich údajov a aké sú vaše práva, toto spracovanie nespĺňa požiadavky GDPR na transparentnosť. Ide o zásadný nedostatok, ktorý znamená nezákonné spracovanie údajov.

Okrem toho, nedostatok transparentnosti môže viesť k tomu, že spotrebiteľ nemá možnosť podať informovaný súhlas alebo využiť právo na námietku voči spracovaniu údajov, čo je v rozpore s GDPR.

Automatizované individuálne rozhodovanie a spracovanie, akým je AIR, musí obsahovať ľudskú kontrolu a zákazník má právo byť informovaný (IS) a musí mať možnosť podať námietku alebo podať nesúhlas s AIR.

Záver: Schufa musí preukázať, že koná v súlade s GDPR. Ak sa preukáže nedostatok informovania alebo súhlasu, došlo k porušeniu zákona.

14. Odmietnutie poskytnutia internetového pripojenia

Telekom a O₂ Telefónica mi odmietli poskytnúť pripojenie na základe údajnej bonity od Schufa Holding AG, pričom mi ani nevysvetlili, čiže neinformovali a ani nepreukázali oprávnený záujem alebo môj informovaný súhlas.

Môj alternatívny internet stojí mesačne 108 €, čo v priebehu piatich rokov znamená zvýšené náklady o 4 380 €. Dôkaz o platbe Telekomu sa nachádza v poskytnutých výpisoch z bankového účtu.

Záver: Odopretie internetu je diskriminačné a finančne neúmerné, čím narúšajú moje základné práva a princíp proporcionality.

15. Porušenie GDPR a Článku 22 GDPR

16. Automatizované individuálne rozhodovanie (AIR) nesmie byť použité bez informovaného súhlasu.

Telekom spracováva vaše údaje bez toho, aby vás informoval o logike a dôsledkoch AIR.

Záver: Moje právo byť informovaný a ochrana osobných údajov boli porušené. GDPR zakazuje takéto konanie.

17. Diskriminácia na základe insolventnosti

1. Insolventnosť nie je platným dôvodom na odopretie internetu. § 78 TKG a Článok 14 EDĽP zaručujú nediskriminačný prístup k internetu.

Záver: Odopretie prístupu na základe insolventnosti je porušením základných práv a zákona o telekomunikáciách.

18. Neprimeranosť finančných rizík

1. Poskytovateľ riskuje nezaplatenie maximálne 40 €, zatiaľ čo ja čelím neúmerným nákladom na alternatívny internet. Táto nerovnováha rizika dokazuje neprimeranosť a neopodstatnenosť tvrdenia Schufu a Telekomu či O₂ Telefónica o oprávnenom záujme.

Záver: Neexistuje právne opodstatnenie a teda právny základ na zamietnutie mojej žiadosti o pripojenie na internet.

19. Vplyv na moje základné práva

1. Odopretie internetu narušuje moje právo na súkromie, informácie a slobodu prejavu podľa Článkov 8, 10 a 14 EDĽP. Tieto moje práva prevažujú nad obchodnými záujmami telekomunikačných spoločností.

Záver: Telekom a Schufa porušili a porušujú moje základné práva garantované európskym právom.

20. Dôkazy

10. Dokumentácia Schufa a GDPR:

Preukazuje nedostatok informovanosti a neoprávnené spracovanie údajov.

11. Faktúry za alternatívny internet:

Preukazujú finančné zaťaženie v dôsledku odmietnutia služby.

3. Trestné oznámenia a žaloby:
Potvrdzujú moje kroky na ochranu práv.
4. Kalkulácia finančných nákladov:
Dokazuje neprimeranosť zaťaženia v porovnaní s minimálnym rizikom poskytovateľa.

Záver: Na základe tejto chronológie a argumentácie je preukazné, že moje práva boli a sú systematicky porušované.

21. Získanie AIR

1. Schufa Holding AG, podobne ako Deutsche Telekom AG, sú povinný získať informovaný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v prípadoch, kde neexistuje iný zákonný základ na spracovanie podľa GDPR. To znamená, že ak Schufa poskytuje moje osobné údaje tretím stranám, napríklad telekomunikačným spoločnostiam, za účelom hodnotenia bonity alebo iných automatizovaných rozhodnutí, je povinná mňa o tomto postupe informovať a získať môj informovaný súhlas, pokiaľ sa nemôže oprieť o iný zákonný základ (napr. Oprávnený záujem).
2. Hlavné body týkajúce sa Schufa podľa GDPR:
 1. **Informovaný súhlas:** Ak Schufa spracúva alebo poskytuje moje osobné údaje, musí vás o tom jasne informovať, vrátane účelu spracovania a jeho následkov. Tento súhlas musí byť:

Dobrovoľný,
Transparentný,
Informovaný,
Jednoznačný,
Poskytnutý vopred.
 2. **Transparentnosť:** Schufa je povinný zabezpečiť transparentnosť v procese spracovania mojich údajov, čo znamená, že musím byť jasne informovaný o tom, ako budú moje údaje spracované a komu budú poskytnuté.
 3. **Právo na námietku:** Mám právo podať námietku voči spracovaniu mojich osobných údajov, ak mám dôvod sa domnievať, že spracovanie nie je v súlade s GDPR, vrátane prípadu, keď sa používa automatizované individuálne rozhodovanie.
Podľa článku 21 GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov) máte právo podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu správcu (napríklad Schufu alebo Telekomu).
Konkrétne, článok 21 GDPR stanovuje:
 1. Právo namietať proti spracovaniu na základe oprávnených záujmov:

Ak spracovanie vašich osobných údajov prebieha na základe oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

Správca potom nesmie ďalej spracovávať vaše údaje, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi právami a slobodami, alebo ak spracovanie nie je potrebné na uplatnenie právnych nárokov.

2. Právo namietať proti priamemu marketingu:

Máte absolútne právo namietať, ak sú vaše údaje spracovávané na účely priameho marketingu (toto sa však netýka môjho prípadu, ak ide o poskytovanie údajov Schufou pre Telekom).

4. **Automatizované rozhodovanie (článok 22 GDPR):** Ak Schufa používa moje údaje na automatizované individuálne rozhodovanie, ktoré má právne alebo významné dôsledky (napr. Rozhodnutie o schválení internetového pripojenia), musí byť toto spracovanie:
 - **Zákonné,**
 - **Transparentné,**
 - **Nediskriminačné**
 - **A musí existovať možnosť ľudského zásahu, ak rozhodnutie ovplyvňuje moje práva.**
8. **Aké sú dôsledky nedodržania?** Ak Schufa neposkytne tieto informácie a nezíska môj informovaný súhlas tam, kde je to potrebné, Je to priamym porušením GDPR.
9. Schufa a Telekom sú teda povinné dodržiavať rovnaké princípy GDPR, vrátane získania informovaného súhlasu tam, kde je to potrebné a zabezpečiť transparentnosť spracovania vašich osobných údajov.
10. Ak Schufa priamo predáva moje osobné údaje spoločnostiam ako Telekom, bez môjho informovaného súhlasu, ide o jasné porušenie GDPR. V takom prípade spracovanie mojich osobných údajov sa považuje za neoprávnené a nezákonné. GDPR stanovuje jasné pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi, vrátane:

Zákonné spracovanie (Článok 6 GDPR): Spracovanie údajov je možné len na základe zákonného dôvodu, ako je informovaný súhlas, plnenie zmluvy, zákonná povinnosť alebo oprávnený záujem. **Predaj údajov tretej strane (Telekom) nie je považovaný za oprávnený záujem**, ak nemám možnosť vopred vyjadriť súhlas - nesúhlas alebo námietku.

22. Informovaný súhlas (Články 13 a 14 GDPR)

1. Pred akýmkoľvek poskytnutím mojich údajov tretej strane ma Schufa musí jasne informovať o:
 - Účele spracovania,
 - Prijímateľoch údajov (Telekom, O₂ Telefónica, atď),
 - Dôsledkoch spracovania.
 - Ak som ja takýto súhlas neudelili, Schufa koná nezákonne.

23. Automatizované rozhodovanie (Článok 22 GDPR):

Ak sú vaše údaje použité na automatizované rozhodovanie, ktoré má právny dopad (napr. Schválenie alebo odmietnutie služby), Schufa aj Telekom sú povinní vás informovať o logike spracovania a získať váš súhlas.

24. Ochrana osobných údajov ako základné právo:

1. Predaj údajov na komerčné účely (ako je „bonitné hodnotenie“ pre Telekom) je v rozpore s princípom **minimalizácie údajov a spracovania údajov výhradne na stanovené účely**.
2. Čo tento predaj znamená ak Schufa poskytuje moje údaje Telekomu:
 - Porušuje GDPR, ak nemáte možnosť odmietnuť takéto spracovanie.
 - Ohrozuje a ignoruje moje právo na ochranu osobných údajov a transparentnosť.
 - Zvýhodňuje komerčné záujmy nad mojimi základnými právami.
3. Právne kroky:
 1. Ak mám dôkazy o predaji mojich údajov bez súhlasu, môžem podať trestné oznámenie alebo žiadať náhradu škody podľa článku 82 GDPR.
 2. Žiadosť o výmaz údajov:
Požiadam Schufu o výmaz mojich údajov (právo na zabudnutie) a ukončenie ich spracovania.
 4. Schufa a Telekom nesmú profitovať z mojich chránených osobných údajov bez toho, aby dodržali zákonné povinnosti.

25. Používanie AIR v Nemecku

1. Ak všetky telekomunikačné spoločnosti v Nemecku používajú rovnaký alebo podobný systém Automatizovaného Individuálneho Rozhodovania (AIR), pričom tieto rozhodnutia sú založené na údajoch od agentúry Schufa alebo iných spoločných zdrojov, a zároveň všetky tieto spoločnosti odmietajú poskytnúť služby na rovnakom základe, tak toto dokazuje prítomnosť kartelového správania. Tu sú dôvody, prečo sa to považuje za dôkaz kartelu:
 1. **Koordinované správanie:** Ak všetky telekomunikačné spoločnosti odmietajú poskytovať internetové služby insolventným osobám alebo osobám s nízkou bonitou, a to bez ohľadu na konkrétne okolnosti, tak toto naznačuje, že existuje dohoda alebo koordinácia ich správania.
 2. **Podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)** sú zakázané akékoľvek dohody alebo praktiky, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž.
 3. **Spoločný zdroj údajov (Schufa):** Ak všetky tieto spoločnosti používajú údaje zo Schufa na rovnaké účely (napríklad na hodnotenie bonity zákazníka) a tieto údaje vedú k rovnakým rozhodnutiam, čo ukazuje na zdieľanie údajov na účely obmedzovania hospodárskej súťaže a výberu poskytovateľa služby spotrebiteľom.
 4. **AIR ako nástroj diskriminácie:** Automatizované rozhodovanie bez transparentnosti a možnosti namietat môže byť považované za neoprávnenú diskrimináciu. Ak je táto prax všeobecná a všetky spoločnosti ju používajú rovnakým spôsobom, je to dôkaz koordinovaného postupu.
 5. **Absencia konkurencie:** Kartelové dohody vedú k obmedzeniu hospodárskej súťaže. Ak neexistuje poskytovateľ, ktorý by ponúkol služby bez použitia AIR alebo s transparentnejším systémom, toto je jasný znak nedostatku konkurencie spôsobeného kartelovou dohodou.
 6. **Zneužitie dominantného postavenia:** Telekomunikačné spoločnosti môžu byť v dominantnom postavení na trhu. Ak toto postavenie zneužívajú na obmedzovanie prístupu k základným službám, ide o porušenie článku 102 ZFEÚ.

26. Možné dôkazy o karteli:

12. **Identické rozhodnutia:** Ak všetky spoločnosti zamietajú žiadosti rovnakým spôsobom a na rovnakom základe (napr. Nízka bonita zo Schufa), tak toto dokazuje prítomnosť kartelu.
13. **Zdieľané údaje:** Používanie spoločného systému hodnotenia, ako je Schufa, bez možnosti voľby alternatívy pre zákazníka.
14. **Neexistujúca alternatíva:** Ak zákazník nemá možnosť získať internetové pripojenie za štandardnú dostupnú rozumnú cenu bez diskriminácie od iného poskytovateľa.

Záver: Kartelové dohody sú vážnym porušením hospodárskej súťaže a môžu viesť k trestnoprávnej zodpovednosti a k výrazným finančným sankciám pre zúčastnené spoločnosti.

Tieto praktiky s Automatizovaným Individuálnym Rozhodovaním (AIR) jednoznačne obmedzujú hospodársku súťaž, a to z viacerých dôvodov:

15. Identické hodnotenie bonity bez alternatívy
 16. Všetky telekomunikačné spoločnosti využívajú rovnaký systém hodnotenia bonity od Schufa Holding AG a rozhodujú rovnakým spôsobom, čo v praxi znamená že:
 17. Odstraňuje konkurenčné podmienky, pretože spotrebiteľ nemá inú možnosť získať služby bez preukázania „bonity.“
 18. Obmedzuje hospodársku súťaž tým, že zamedzuje vstup nových hráčov, ktorí by mohli ponúknuť alternatívy.
 19. AIR ako diskriminačný nástroj, ktorý neberie do úvahy individuálne okolnosti zákazníka
 20. Obmedzuje spotrebiteľov s nižšou bonitou alebo v insolvencii a tým ich diskriminuje.
 21. Vedie k vylúčeniu celých skupín zákazníkov z trhu, čo má za následok neplnenie povinností telekomunikačných spoločností poskytovať služby univerzálne a nediskriminačne.
 22. Nedostatok transparentnosti
-

Spotrebiteľia:

23. Nie sú informovaní o logike AIR a kritériách, ktoré sa pri rozhodovaní používajú.
24. Nemajú možnosť podať námietku alebo žiadať manuálne preskúmanie rozhodnutia.
25. Toto porušuje nielen GDPR, ale aj zásady spravodlivého obchodovania a transparentnosti, ktoré sú nevyhnutné pre hospodársku súťaž.

27. Kartelové správanie

1. Ak všetky spoločnosti používajú rovnaké praktiky bez akejkoľvek odlišnosti:
 - Naznačuje to koordinované správanie, čo je v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže podľa článku 101 ZFEÚ.

2. Absencia akejkoľvek alternatívy na trhu v tomto segmente naznačuje zámerné zablokovanie konkurenčného prostredia aby si telekomunikační hráči mohli diktovať podmienky poskytovania internetových služieb a ich cien.

Následky pre spotrebiteľov

3. **Tieto praktiky:** Zvyšujú ceny služieb, pretože spotrebiteľia s nízkou bonitou sú nútení využívať drahé alternatívy (napr. Predplatené služby, 5G routery).
4. Zamedzujú prístup k základným službám, čím porušujú právo na nediskriminačný prístup k internetu podľa článku 22 GDPR a zákona TKG (§ 78).

28. Porušenie zásad univerzálnej služby

Telekomunikačné spoločnosti sú povinné poskytovať služby podľa zásad univerzálnej služby, čo znamená, že:

1. Služby, ako je internet, musia byť dostupné všetkým občanom za primerané ceny a bez diskriminácie.
2. Používanie AIR na plošné odmietanie zákazníkov túto povinnosť jasne porušuje.
3. GDPR: Požadujem od súdu Landshut aby zaviazal Schufu a Telekom o zdokumentovanie logiky AIR, použitých údajov a súhlasu, ktorý údajne získali bez toho aby ma informovali.

Záver: Tieto praktiky nielenže poškodzujú spotrebiteľov, ale aj bránia inováciám a vytvárajú monopolné prostredie, ktoré má negatívny dopad na trh aj spoločnosť ako celok.

29. Poskytnutie informácií

Schufa Holding AG je povinná mi poskytnúť informácie o mojich osobných údajoch na základe Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR, nariadenie EÚ 2016/679).

Konkrétne tieto články a zásady GDPR sú relevantné:

1. **Článok 12 – Transparentnosť informácií, zásada transparentnosti:** Správca údajov (Schufa) je povinný jasne a zrozumiteľne informovať dotknutú osobu o tom, ako sú jej údaje spracovávané a komu sú poskytované pred ich samotným použitím, aplikovaním.
2. **Článok 15 – Právo na prístup k údajom,** mám právo získať potvrdenie o tom, či Schufa spracúva vaše osobné údaje.
Schufa nám musí poskytnúť tieto informácie:
3. Účel spracovania (napr. Hodnotenie bonity alebo poskytnutie údajov Telekomu a O₂ Telefónica).
4. Prijemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli údaje poskytnuté (napr. Deutsche Telekom AG, O₂ Telefónica).
5. Logiku automatizovaného rozhodovania (napr. V prípade Automatizovaného individuálneho rozhodnutia – AIR).
6. Zdroj údajov, ak neboli získané priamo od vás.
7. **Článok 22 – Automatizované individuálne rozhodovanie**
Ak Schufa používa automatizované rozhodovanie, ktorého výsledok má významný vplyv na vás (napr. Zamietnutie pripojenia k internetu), ste oprávnený:

- Byť informovaný o logike spracovania a poskytnutí údajov.
- Neudelieť výslovný informovaný súhlas predtým, než sú údaje použité na takéto rozhodnutie.

10. Článok 6 – Právne základy spracovania

Schufa musí svoje spracovanie zakladať na:

11. Súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a): musí získať môj výslovný informovaný súhlas na poskytnutie údajov Telekomu.
12. Oprávnenom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. f): Len vtedy, ak ich záujem neprevyšuje nad vašimi právami a slobodami.

30. Povinnosť Schufa

Schufa je povinná:

1. Transparentne informovať vás o spracovaní údajov a poskytnutí údajov Telekomu.
2. Poskytnúť vám vaše skóre bonity (informácie, čiže informovaný súhlas (IS)) a vysvetliť, na základe akých údajov bolo vypočítané.
3. Získať môj výslovný súhlas, ak má vaše údaje spracovať a poskytnúť tretej strane, ako je Telekom, O₂ Telefónica, atď.

Ak Schufa tieto povinnosti nesplní, môžem podať:

- Žiadosť o prístup k údajom (Data Subject Access Request – DSAR).
 - Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v Nemecku (BfDI).
 - Podať trestné oznámenie za podvod
4. Ak ma teda Schufa neinformoval o tom, ako spracúva moje údaje a komu ich poskytuje, porušil GDPR (nariadenie EÚ 2016/679), konkrétne zásadu transparentnosti podľa článku 12 a právo na prístup k údajom podľa článku 15. Článok 15 Nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR) – Právo na prístup dotknutej osoby:

Právo na potvrdenie a prístup:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak sa takéto údaje spracúvajú, má právo získať prístup k týmto informáciám:

- a) Účely spracúvania;
- b) Kategórie dotknutých osobných údajov;
- c) Prijemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
- d) Ak je to možné, plánované obdobie uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jeho určenie;

- e) Existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie ich spracúvania alebo práva namietat' proti takémuto spracúvaniu;
- f) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
- g) Ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie o ich zdroji;
- h) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Porušenia:

1. Zásada transparentnosti (čl. 12 GDPR):

Povinnosť jasne a **zrozumiteľne informovať** o spracovaní údajov, vrátane ich použitia na účely Automatizovaného individuálneho rozhodovania (AIR).

Povinnosť uviesť, kto bude vaše údaje prijímať (napr. Deutsche Telekom AG).

2. Právo na prístup (čl. 15 GDPR):

Ak Schufa neoznámila, že vaše údaje poskytne Telekomu, alebo ak nezverejnila logiku Automatizovaného individuálneho rozhodovania, ide o porušenie GDPR.

3. **Článok 6 GDPR:** Ak Schufa použila vaše údaje bez vášho informovaného súhlasu alebo bez jasného právneho základu, ide o nezákonné spracovanie.

Dôsledky:

4. Schufa tým porušuje zákon a akékoľvek následné spracovanie alebo poskytovanie vašich údajov tretej strane (Telekomu) je neplatné.

Z týchto dôvodov žiadam súd aby ich zaviazal okamžite:

- **Zastaviť spracovanie mojich údajov.**
- Poskytnúť mi kompletné informácie o spracovaní a príjemcoch vašich údajov.
- Podali mi vysvetlenie a ospravedlnenie.

Vážený súd, ak Schufa nedodržala zásadu transparentnosti a nesplnila si svoje zákonné povinnosti, akékoľvek ďalšie ospravedlnovanie alebo odôvodnenie zo strany Schufa Telekomu alebo O₂ Telefónica je irelevantné a nezákonné. Z dôvodu týchto mojich právnych základov ich priamo nahlásim na BfDI (Spolkový komisár pre ochranu údajov).

Schufa, Telekom alebo O₂ Telefónica porušujú GDPR, takže ich argument o „oprávnených záujmoch“ sa stáva **prázdnu výhovorku a irelevantnou ilúziou**.

Prečo?

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR) je platný iba vtedy, ak:

- Je spracovanie transparentné.

- Dotknutá osoba je informovaná o dôvodoch spracovania (zásada transparentnosti – čl. 12 GDPR).
- Neexistuje konflikt s vašimi základnými právami (čl. 6 a čl. 22 GDPR).

Zásada transparentnosti (čl. 12 GDPR) je pritom taktiež kľúčová, ak ma Schufa alebo Telekom:

- Neinformovali o spracovaní mojich údajov,
- Nepožiadali o súhlas (IS),

Alebo

- neumožnili podať námietku,

Porušili GDPR. Ich argument o „oprávnených záujmoch“ je potom iba prázdnu výhovorkou.

Oprávnený záujem nemôže porušovať základné práva:

- Znenie **článku 6 ods. 1 písm. f GDPR**. Spracúvanie je zákonné, iba ak je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, **pokiaľ nad týmito záujmami neprevyšujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby**, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Toto ustanovenie jasne stanovuje, že základné práva a slobody dotknutej osoby majú prednosť pred oprávneným záujmom, ak by spracovanie údajov **zasahovalo do týchto práv**.

Súdna prax:

Európsky súdny dvor (SDEÚ) vo viacerých rozhodnutiach zdôraznil, že:

- Transparentnosť a proporционаlita sú kľúčové – prevádzkovateľ musí preukázať, že jeho záujmy sú nevyhnutné a že spracovanie údajov je primerané (napr. Rozsudok SDEÚ vo veci **C-311/18 „Schrems II“**).
- Základné práva podľa Charty základných práv EÚ (Článok 7 a 8) – ochrana súkromia a ochrana osobných údajov sú základné práva, ktoré majú prednosť pred ekonomickými záujmami spoločností.
- **Záver:**
Ak spracovanie údajov porušuje základné práva alebo neplní požiadavky transparentnosti, proporcionality a informovanosti, oprávnený záujem nemôže byť považovaný za zákonný základ. V takom prípade ide o nezákonné spracovanie.

Prípád **C-311/18 („Schrems II“)** je podobný mojej situácii v týchto aspektoch:

- Ochrana základných práv a osobných údajov: V prípade Schrems II išlo o ochranu osobných údajov podľa GDPR, najmä o záruky, že prenos alebo spracovanie osobných údajov nebude porušovať základné práva dotknutej osoby. V mojom prípade je podobnosť v tom, že moje údaje boli spracované a zdieľané Schufom a Telekomom bez môjho informovaného súhlasu, čo predstavuje porušenie princípov GDPR.
- **Nedodržanie zásady proporcionality a transparentnosti:** Schrems II zdôraznil, že každé spracovanie údajov musí byť primerané a transparentné. Ak Schufa ani Telekom nezabezpečili transparentnosť (napríklad neinformovali vás o

spracovaní vašich údajov alebo o AIR), porušili tým rovnaké princípy, aké sú v rozsudku C-311/18.

- **Nedostatok právneho základu:** V prípade Schrems II Súdny dvor rozhodol, že právny rámec v USA (EU-US Privacy Shield) nebol dostatočný na ochranu údajov európskych občanov. Podobne aj v mojom prípade, ak Schufa alebo Telekom nepreukázali dostatočný právny základ na spracovanie a zdieľanie vašich údajov, ich činnosť je nezákonná.
- **Oprávnený záujem** vs. základné práva: Schrems II zdôraznil, že aj keď existuje „oprávnený záujem“ na spracovanie údajov, tento záujem nemôže porušovať základné práva a slobody jednotlivcov. V mojom prípade to znamená, že „oprávnený záujem“ Schufu a Telekomu (napríklad ochrana pred neplatením) nemôže ospravedlniť zásah do mojich základných práv, ako je právo na súkromie, ochranu osobných údajov a nediskrimináciu.
- **Neprimerané dôsledky** pre dotknutú osobu: Schrems II upozornil na to, že neprimerané dôsledky spracovania údajov (napr. Diskriminácia alebo strata práv) sú neprípustné. V mojom prípade odmietnutie prístupu k internetu za rozumnú cenu v dôsledku neprimeraného použitia vašich údajov je obdobným problémom.
- Tento rozsudok posilňuje môj argument, že ak Schufa a Telekom porušili zásady GDPR, ich činnosť je nezákonná, a že moje základné práva majú prednosť pred ich „údajnými oprávnenými záujmami“.
- Vaše právo na súkromie.
- Právo na spravodlivé a transparentné spracovanie údajov.
- Právo na prístup k informáciám (internetu).

Čo to znamená?

Ich pokusy ospravedlniť spracovanie údajov „oprávnenými záujmami“ sú nulitné. Nemôžu obísť povinnosť:

- Získať môj informovaný súhlas.
- Transparentne spracovávať moje údaje.

Rešpektovať moje právo na námietku a prístup k informáciám.

Záver: Ich „oprávnené záujmy“ sú právne neplatné a ja mám plné právo požadovať zadosť učinenie alebo podniknúť ďalšie kroky vrátane žaloby alebo nahlásenia na kontrolné orgány ako BfDI alebo priamo ECtHR, políciu a požadovať odškodné podľa článku 82 GDPR.

Ak Schufa alebo Telekom porušili GDPR, ich argument o „oprávnených záujmoch“ skutočne stráca opodstatnenie a stáva sa iba **prázdnu výhovorkou a irelevantnou ilúziou.**

Prečo je toto označenie správne?

1. Porušenie GDPR ruší oprávnené záujmy:

Ak neboli splnené základné povinnosti, ako informovanie, súhlas alebo rešpektovanie práv dotknutej osoby, nemôže sa Schufa, O₂ Telefónica alebo Telekom odvolávať na oprávnené záujmy.

2. **Oprávnený záujem je podmienený zákonným spracovaním:**

- Musí byť transparentné, primerané a nemôže zasahovať do **základných práv** osoby.
- Ak tieto podmienky nie sú splnené, „**oprávnený záujem**“ stráca akúkoľvek právnu silu.

Ilúzia oprávneného záujmu:

Ak subjekt tvrdí, že koná v „**oprávnenom záujme**“, ale zároveň porušuje GDPR, tento argument je iba pokusom ospravedlniť nezákonné správanie a stáva sa **fatamorgánou**.

Záver: Moja formulácia „**irelevantná ilúzia**“ výstižne vyjadruje, že ich argumenty o „**oprávnených záujmoch**“ sú bez právneho základu zavádzajúce a neplatné.

Chránené osobné údaje sú zákonom chránené presne preto, aby sa s nimi nemohlo manipulovať, kupčiť a obchodovať podľa svojvoľe. Logika GDPR a ďalších právnych predpisov spočíva v ochrane jednotlivca pred zneužitím jeho údajov a v zabezpečení transparentnosti a spravodlivosti pri ich spracovaní. Moje chránené osobné údaje boli zneužitú k obchodnému zisku chytivej agentúry Schufa Holding AG a zisku chytivému Telekomu na odopretie prístupu na internet za dostupné ceny a s jasným úmyslom mi nanútiť drahý internet za 108€/mesiac.

Podstata ochrany osobných údajov:

1. Súhlas ako **základný princíp**:

Zákon vyžaduje, aby každý správca osobných údajov (Schufa, Telekom atď.) získal od dotknutej osoby informovaný súhlas na spracovanie údajov, pokiaľ nie je spracovanie opreté o iný právny základ (napr. Zmluvné povinnosti, oprávnené záujmy, daňové povinnosti, bezpečnosť atď.).

Ak súhlas neexistuje alebo nebol správne poskytnutý, spracovanie údajov je nelegálne.

2. Zákaz diskriminácie a manipulácie:

Osobné údaje nemôžu byť zneužívané na diskriminačné alebo nekalé obchodné praktiky.

Automatizované rozhodovanie (napr. cez AIR) bez informovania a bez možnosti namietat' je porušením GDPR.

3. Zásada transparentnosti:

Správca údajov je povinný jasne a zrozumiteľne informovať dotknutú osobu o účele a spôsobe spracovania údajov. Ak táto zásada nie je dodržaná, správca porušuje zákon.

4. Zákaz kupčenia:

Prenos údajov tretím stranám za účelom finančného zisku bez súhlasu dotknutej osoby je priamym porušením GDPR, pretože narúša právo na súkromie.

Súdu musí byť jasné:

Ak chýba informovaný súhlas, ide o priame porušenie zákona a mojich základných práv.

Automatizované Individuálne rozhodovanie, ako napríklad odmietnutie poskytnutia internetového pripojenia na základe údajov zo Schufy, je nezákonné, ak:

1. Schufa neposkytla informácie o tom, ako údaje spracováva.
2. Telekom tieto údaje použil bez vášho súhlasu.
3. Oprávnené záujmy Schufu alebo Telekomu sú irelevantné, ak porušujú GDPR a spôsobujú diskrimináciu alebo škody.

Záver:

Akékoľvek kupčenie s chránenými osobnými údajmi a ich manipulácia bez súhlasu dotknutých osôb je proti logike zákona aj spravodlivosti. To by malo byť súdu jasné už pri prvom preskúmaní dôkazov. Moje tvrdenia sú oprávnené a zdôrazňujú kľúčový problém: zneužitie mojich chránených osobných údajov Schufom a Telekomom za účelom maximalizácie ich obchodného zisku, poškodzovania mojich práv a oprávnených záujmov.

Rozbor problému:

1. Zneužitie osobných údajov:

Moje osobné chránené údaje boli použité bez môjho informovaného súhlasu a proti logike ich použitia a existencie v zákone na ochranu osobných údajov, čo je priamym porušením GDPR.

2. Ak Schufa poskytla vaše údaje Telekomu bez adekvátneho právneho základu (napr. vášho súhlasu), ide o nelegálny prenos údajov.

3. Komerčný zisk:

Schufa zarába na poskytovaní údajov, čím priamo obchoduje s chránenými osobnými údajmi, čo je proti zásadám ochrany súkromia a zákonnosti spracovania údajov bez môjho (IS) informovaného súhlasu.

4. Telekom tieto údaje využíva na odmietnutie služieb za rozumnú, dostupnú cenu a zároveň vás tlačí k drahšiemu riešeniu, čo jasne ukazuje, že ich „**oprávnený záujem**“ je len záujmom profitovať na úkor vašich práv.
5. **Diskriminácia a úmyselné poškodzovanie:**
Odmietnutie prístupu na internet za dostupné ceny na základe vášho finančného statusu je diskriminačné a nezákonné.
6. Tlačenie k drahému internetu za 108€/mesiac poukazuje na jasný úmysel zneužívať vašu situáciu pre vlastný zisk.

7. Dôsledky:

Takéto praktiky sú v rozpore s princípmi spravodlivej hospodárskej súťaže, ochrany spotrebiteľov a základnými právami na prístup k internetu za rozumné dostupné ceny bez obmedzení a diskriminácie.

Preto požadujem:

8. Okamžité zastavenie takýchto praktík zo strany Schufy a Telekomunikačných spoločností.
9. Odškodnenie za spôsobené škody a ujmy, a vydať mne bezodkladne Rozhodnutie a správoplatníť moju požiadavku na odškodnenie vo výške 1 000 000€.
10. Zabezpečenie dostupného internetového pripojenia v súlade s mojimi právami za dostupné ceny.

11. Vyvodiť trestnoprávne dôsledky voči zodpovedným subjektom za zneužitie osobných údajov a diskrimináciu.

Všetky tieto dôkazy a moje vyjadrenie odhaľujú zásadný problém systémového zneužívania osobných údajov a jasne poukazujú na neetické a nezákonné praktiky, ktoré musia byť riešené súdnou a trestnoprávnou cestou.

Telekom využíva vaše údaje s cieľom odmietnuť poskytnutie služieb za rozumnú cenu a tlačí vás k oveľa drahšiemu riešeniu, čo jasne naznačuje, že ich tzv. „oprávnený záujem“ nie je nič iné ako snaha maximalizovať svoj zisk na úkor vašich základných práv.

Priame dôkazy:

1. Porušenia zákona – GDPR, ktoré stanovuje, že spracovanie osobných údajov musí byť v súlade so zásadami transparentnosti, informovanosti a zákonnosti.
2. Diskriminácie – Znevýhodnenie spotrebiteľa na základe jeho bonity, čo je jasným porušením princípov nediskriminácie.
3. Úmyslu poškodzovať – Jasne formulované kroky na nútenie zákazníkov prijať nevýhodné riešenia.

Je to dokonalý príklad, ako sa snaha o „oprávnený záujem“ zneužíva ako zámienka na ospravedlnenie neetických a nezákonných praktík. Na to nemôže byť iná odpoveď než jednoznačná trestnoprávna zodpovednosť pred zákonom!

Mám právo požiadať súd o to, aby zaviazal Schufu súdnou cestou predložiť dôkaz o tom, či som im poskytol informovaný súhlas alebo nie, na spracovanie a poskytovanie mojich osobných údajov tretej strane, teda Telekomunikačnej spoločnosti akou je Telekom či O₂ Telefónica. Ak Schufa takýto súhlas nepredloží alebo nedokáže jeho existenciu, ich spracovanie a zdieľanie mojich údajov je nezákonné, čo je v rozpore s GDPR (konkrétne s článkami 6 a 7 GDPR, ktoré upravujú zákonnosť spracovania a podmienky súhlasu).

Tieto informácie sú kľúčové v mojej veci mojej žaloby na odškodnenie, pretože to potvrdzuje, že moje osobné údaje boli použité bez môjho vedomia a súhlasu, čo má za následok porušenie mojich práv. Žiadam súd, aby to zahrnul do mojej žaloby. Ak Schufa nedokáže súhlas preukázať, **ich argument o oprávnenom záujme sa stáva len prázdnu irelevantnou ilúziou!**

Z vyššie uvedených dôvodov, dôkazov a faktov je nespochybniteľné, že právo a spravodlivosť sú na mojej strane. Žalované spoločnosti sa mylne domnievajú, že ich kroky zostanú kryté vládou a že sa tým dokážu vyhnúť právnym postihom a pokutám, ktoré sa, ako je známe, vo všeobecnosti neplatia. Ak však do 31.12.2024 neuhradia mnou požadovanú výšku odškodnenia, táto suma bude po 1.1.2024 zvýšená na 30 000 000

Toto navýšenie bude reflektovať nielen ich neochotu ukončiť rozsiahly kartelový podvod, ale aj ich pokračujúce snahy o maximalizáciu ziskov na úkor občanov Nemecka a EÚ. Takéto správanie jednoznačne dokazuje ich zvrátenosť, a preto bude moja reakcia primeraná, nekompromisná, dôrazná a synchronizovaná. Predstava, že môžu systematicky okrádať občanov Nemecka a EÚ, beztrestne poškodzovať spotrebiteľov, porušovať ich zákonné práva a zároveň sa vyhnúť právnej zodpovednosti, je iluzórna a pre mňa absolútne neprijateľná.

Mnohé informácie sa v tomto dokumente vyskytujú duplicitne ale zámerne vždy v nejakom inom kontexte pre ilustráciu a lepšie pochopenie, preto vás žiadam o pochopenie.

S úctou,

V Kumhausene 10.12.2024

Peter Ferenc.....

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of horizontal strokes and a final diagonal stroke.

Dr. Wolf-Tassilo Böhm
Rechtsanwalt
E-Mail: wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
E-Mail: lisa.hoops@lw.com

Die Welle
Reuterweg 20
60323 Frankfurt am Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.60626700
www.lw.com

LATHAM & WATKINS LLP

Per beA

Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut

Austin	München
Boston	New York
Brüssel	Orange County
Century City	Paris
Chicago	Peking
Dubai	Riad
Düsseldorf	San Diego
Frankfurt	San Francisco
Hamburg	Seoul
Hongkong	Silicon Valley
Houston	Singapur
London	Tel Aviv
Los Angeles	Tokio
Madrid	Washington, D.C.
Mailand	

20. November 2024
Unser Zeichen: 035279-0014(LHO)

Aktenzeichen: 23 O 2699/24

STELLUNGNAHME

In Sachen

Ferenc, Peter
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

SCHUFA Holding AG u.a.
Die Rechtsanwälteinnen und
Rechtsanwälte der LATHAM &
WATKINS LLP

nehmen wir erneut zum Prozesskostenhilfeantrag des Antragstellers vom 17. Oktober 2024 („Antrag“) Stellung.

Die vom Antragsteller beabsichtigte Rechtsverfolgung scheint sich sowohl gegen die Telekom AG („Beklagte zu 1“) als auch gegen die SCHUFA Holding AG („Beklagte zu 2“) zu richten. Die Beklagte zu 2 nimmt lediglich zu den Ausführungen, die sie konkret betreffen, Stellung. Die übrigen Ausführungen bestreitet sie vorsorglich mit Nichtwissen. Auch insoweit dürfte der PKH Antrag sowohl unzulässig als auch unbegründet sein.

I. Einleitung

- 1 Gem. SS 114 Abs. I ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
- 2 Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe ist abzulehnen. Der Antrag entspricht bereits nicht den Anforderungen der SS 114 ff. ZPO, da der Antragsteller jedenfalls seine wirtschaftlichen Verhältnisse gem. ss 115 ZPO nicht darlegt. Zudem hat die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg. Die Klage ist bereits unzulässig, jedenfalls aber unbegründet.

II. Antrag auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig

- 3 Der Antrag ist bereits unzulässig, da der Antragsteller seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht offen gelegt hat, vgl. ss 117 Abs. 2 ZPO.
- 4 Gemäß SS 115 ZPO trägt der Antragsteller jedoch die Darlegungs- und Beweislast für seine Bedürftigkeit.

Vgl. dazu Seiler in Thomas/Putzo, 41. Auflage, 2020, ZPO 115 Rn. 1.

- 5 Des Weiteren stellt der Antragsteller dem Gericht entgegen ss 117 Abs. I S. 2 ZPO keine Beweismittel zur Verfügung. Die auf Seite 2 des Entwurfs der Klageschrift benannten Beweis in Form von PDF-Dateien liegen jedenfalls der Beklagten zu 2) nicht vor.

III. Beabsichtigte Rechtsverfolgung hat jedenfalls keine Aussicht auf Erfolg

- 6 Selbst wenn das Gericht entgegen den obigen Ausführungen von einer Zulässigkeit des Antrag ausgehen sollte (quod non), wäre der Antrag jedenfalls wegen mangelnder Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.
- 7 Hinreichende Erfolgsaussicht besteht dann, wenn das Gericht den Rechtsstandpunkt des Antragsstellers auf Grund ihrer Sachdarstellung und der vorhandenen Unterlagen mindestens für vertretbar hält und von der Möglichkeit der Beweisführung überzeugt ist.

Greimer in Zöller, 30. Auflage 2014, ZPO 114 Rn. 19.

- 8 Diese hinreichende Erfolgsaussicht ist vorliegend nicht gegeben. Die Klage ist bereits unzulässig, da sie die Anforderungen des ss 253 Abs. 2 ZPO genügt. Die Klageschrift enthält bereits keinen hinreichend bestimmten Antrag.
- 9 Das tatsächliche Klagebegehren des Antragsstellers geht nicht aus der Klageschrift hervor. Der Antragsteller scheint Schadensersatz von der Beklagten zu 2 in Höhe von EUR 500.000,00

LATHAM - WATKINS LLP

gem. Art. 82 DS-GVO zu fordern, die ihm durch die unrechtmäßige Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten entstandensein soll (vgl. Klage, S. 11).

- 10 Die Klage ist offensichtlich unbegründet. In der Klageschrift fehlt bereits jeglicher substantiierter Sachvortrag dazu, durch welche Verarbeitung personenbezogener Daten des Antragstellers die Beklagte zu 2) wann und wie gegen die DS-GVO verstoßen haben soll. Die gesamten Ausführungen des Antragstellers sind vollständig unsubstantiierten und liegen neben der Sache.
- 11 Die Ausführungen des Antragstellers zu seinem angeblich entstanden Schaden sind ebenfalls unsubstantiiert und nicht einlassungsfähig. Der Antragsteller behauptet, er fordere Entschädigung für

„den Zeitverlust, den ich bei der Aufdeckung dieses Betrugs erlitten habe, für psychische Schäden, lebenslange Traumata und Diebstähle, die die beklagten Betrüger an mir und an den Massen der deutschen Bürger, einschließlich Ihnen, Herr Richter, durch die unrechtmäßige Nichtbereitstellung einer grundlegenden Internetverbindung und überhöhte Preise für die angebotenen Dienstleistungen aufgrund des bestehenden Kartells zwischen den Telekommunikationsunternehmen begangen haben und weiterhin begehen. Das Kartell führt aufgrund des Fehlens von Wettbewerb zu hohen Preisen.“ (Klageschrift, S. 11)

Der Antragsteller begründet diese Forderung jedoch nicht weiter und legt keine entsprechenden Nachweise vor.

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig

- 12 Nur der Vollständigkeit halber weist die Beklagte zu 2 darauf hin, dass sie die Daten des Antragstellers rechtmäßig im Sinne der DS-GVO verarbeitet. Sie stützt ihre Verarbeitung rechtmäßig auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Der Anwendungsbereich des Art. 22 DSGVO ist bereits nicht eröffnet.
- 13 Die Beklagte ist eine Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden Wirtschaft in Deutschland. Aufgabe der Beklagten ist es, ihre Vertragspartner mit Auskünften bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit von potentiellen oder bestehenden Kunden kreditrelevanter Geschäfte zu unterstützen. Hierfür unterhält die Beklagte eine Datenbank mit über 68 Millionen Datensätzen über in Deutschland wirtschaftlich aktive Personen.
- 14 Die Vertragspartner der Beklagten übermitteln der Beklagten regelmäßig relevante Daten aus Geschäftsverbindungen mit ihren Kunden (wie beispielsweise Informationen über zuverlässig oder unzuverlässig erfüllte Kredite). Die Beklagte speichert die ihr übermittelten Daten, um ihren Vertragspartnern wiederum Auskünfte erteilen zu können. Auskünfte erteilt die Beklagte jedoch nur, wenn die Vertragspartner ein berechtigtes Interesse geltend machen (wie beispielsweise beim Vorliegen eines Kreditantrags).
- 15 Mit Hilfe der Auskunft der Beklagten sowie weiterer vom potentiellen oder bestehenden Kunden vorgelegter oder dem Vertragspartner anderweitig bekannter Informationen kann der

LATHAMA -WATKINS Ltr

Vermögensplatter das statistische Risiko von Zahlungsstörungen für das konkrete kreditrelevante Geschäft ermitteln. Dies entspricht den Vorgaben des § 18a Abs. 3 KWG, der ausdrücklich die Berücksichtigung von Informationen von Auskunftgebern vorsieht.¹

- 16 Dementsprechend verarbeitet die Beklagte personenbezogene Daten des Antragstellers in zulässiger Weise gemäß den Anforderungen der DS-GVO, insbesondere zur Wahrung der berechtigten Interessen ihrer Vertragspartner, der Allgemeinheit und von sich selbst. Der Entwurf der Klageschrift enthält keinerlei substantiierten Sachvortrag, der eine andere Bewertung auch nur nahelegen würde.
- 17 Nach alledem ist der Antrag des Klägers auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig und jedenfalls aber mangels Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
LATHAM & WATKINS LLP

Zu Einzelheiten der Kreditwürdigkeitsprüfung und der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben in Deutschland findet sich (im Zeitpunkt der Erstellung dieses Schriftsatzes) ein hilfreicher Überblick bei www.wikipedia.org unter dem Stichwort „Kreditwürdigkeitsprüfung“

Y/9C3 00BCcJigkgitspr (yC3 00BCfung),

LATHAM&WATKINSLLP

Düsseldorf

BcnrathorStraßc 18-20
40213 Düsseldorf
Tel: +49.211.8828.4600
Fax: +49.211.8828.4699

Frankfurt

Reuterweg 20
60323 Frankfurtam Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.6062.6700

Hamburg

Warburgstraße 50
20354 Hamburg
Tel: +49.40.4140.30
Fax: +49.40.4140.3130

München

Maximilianstraße13
80539 München
Tel: +49.89.2080.3.8000
Fax: +49.89.2080.3.8080

Düsseldorf

Dr. Michael J. Esser, I-L.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Ingo Strauss
Dr. Heiko Gotsche, LL.M. (London School of Economics)
Dr. Sebastian Max Hauser
Dr. Jan Christoph Höft
Dr. Lucas Schweitzer, LL.M. (Univ. of Durham)

Frankfurt

Oliver Felsenstein, LL.M. (Univ. of Miami)
Susanne Decker, LL.M. (College of Europe, Bruges)
Alexandra Hagelüken, LL.M. (McGill Univ.), Solicitor (England & Wales)
Sibylle Münch
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Munster)
Thomas Vogel⁵
Dr. Susan Kempe-Müllerr
Dr. Markus E. Krüger, LL.M. (New York Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Tim Wybitul¹
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College, London)
Dr. Leil U. Schrader
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Alexander Lentz
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Axel Schiemann, Betriebswirt (BA)
Dr. Sebastian Max Hauser
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Alexander Stefan Rieger
ChristMann
Jan Penselin, LL.B. (BuceriusLaw School)
Dr. Maximilian Platzler
Dr. Deniz Tschammler, Executive MBA (HSG), LL.M. (KCL.)
Dr. Alena McCorkle, M.A.
Frank Bierwirth
Mathias Fischer, LL.M. (Univ. of San Diego)
Joachim Grittmann, Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Cora Grannemann, LL.M. (Univ. of Munster), Solicitor (England & Wales)
Gregory Walker, LL.M. (Univ. of Augsburg), Attorney at Law (N.Y.)⁵
Dr. Wolf-Tassilo Böhm¹
Dr. Daniel Splittgerberr
Sven Nickel

Hamburg

Dr. Henning C. Schneider
Christoph W. G. Engeler, LL.M. (Univ. of Chicago), Attorney at Law (N.Y.)
Frank Grell, LL.M. (Univ. of San Diego)
Dr. Tobias Klass, Dipl.-Kfm.^{3 4}
Dr. Dirk Kocher, LL.M. (Univ. of Helsinki)
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Jana Kristina Dammann de Chapt. LL.M. (Univ. of Miami)
Stefan Patzer, LL.M. (George Washington Univ.), Dipl.-Kfrru
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Verena Scevers, LL.M. (King's College, London)⁴
Dr. Andreas Lönner
Dr. Stefan Bartz, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Jacob Fontaine

München

Dr. Rainer Traugott, LL.M. (Columbia Univ.)
Stefan Süß⁴
Dr. Rüdiger Mdlaun, Österreichischer Rechtsanwalt
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Münster)
Dr. Christian Jahn
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College London)
Thomas Weitkamp, Solicitor (England & Wales)
Prof. Dr. Thomas Grützner
Dr. Tobias Leder, LL.M. (Duke Univ.), Attorney at Law (N.Y.)¹
Dr. Ull Kicker, LL.M. (New York Univ.)⁴
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Dr. Anne Löhner, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Dr. Stephan Hufnagel
Daniel Hierner⁴
Dr. Floridin Dehmel, LL.M. (Univ Of Edinburgh)
Rainer Adlhart, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.),
Solicitor (England & Wales, Ireland)⁵

Prüfvermerk vom 20.11.2024, 16:21:57

Die unten aufgeführten Dokumente sind elektronisch eingegangen. Die technische Prüfung der elektronischen Dokumente hat folgendes Ergebnis erbracht:

Angaben zur Nachricht:

Diese Nachricht wurde per EGVPversandt.

Eingangszeitpunkt: 20.11.2024, 16:21
Absender: Lisa-Marie Hoops
Nutzer-ID des Absenders: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391
Aktenzeichen des Absenders: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Empfänger: Landgericht Landshut
Aktenzeichen des Empfängers: 23 0 2699/24

Betreff der Nachricht:
Text der Nachricht:
Nachrichtenkennzeichen: byJus_173211610717539521 edc-3fb9-484c-a319-70b8894782d3

Angaben zu den Dokumenten:

Dateiname	Format	Informationen zu(r) qualifizierten elektronischen Signatur(en)				
		Qualifiziert signiert nach ERVB?	durch	Berufsbezogenes Attribut	am	Prüfergebnis
241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf	pdf	ja	Lisa-Marie Hoops (4925233212429410167)		20.11.2024, 16:15:03	V Gültigkeit V Integrität
xjustiz_nachricht.xml	xml	nein				